

## 한전KDN(주) 상임감사

### 통 보

제 목 소액계약 대가지급 부적정  
소 관 부 서 □□□□□□□□처  
조 치 부 서 □□□□□□□□처(☞☞☞☞☞부)  
구 분 계약관리(계약관리)  
내 용

#### 1. 업무 개요

□□□□□□□□처(☞☞☞☞☞부)는 한국전력공사의 AMI 및 MDMS 시스템에 대한 수탁 분야 유지운영 업무를 수행하고 있다. 이와 관련하여 특정 H/W 및 S/W에 대해서는 외주용역을 통해 고객사에 서비스를 제공하고 있으며, 연간 용역 계약이 1천만원 이하인 유지보수 계약과 관련해서는 소액계약 방식(시공통보서 발행)을 통해 계약을 체결하고 있다.

#### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약규정」(2022. 12. 8. 개정) 10.2 (대가의 지급) 1)에 따르면 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하며, 같은 규정(2024. 2. 23. 개정) 10.2 (대가의 지급) 3)에 따르면 대가지급 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송하도록 규정되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□□□□처(△△△△△부)는 20○○년도 AMI 및 MDMS 수탁분야 유지보수를 위한 용역계약을 체결하는 과정에서 최초 8건에 대해 소액계약을 체결하였고, 단순 반복적 행정절차 간소화와 직원의 업무부하 경감을 이유로 내부기안 [“소액계약(시공통보서) 업무수행에 대한 대가지급 방식 변경 추진”(△△△△△부, 20○○. ○. ○○)]을 진행하여 해당 계약에 대한 대가지급 방식을 [표 1]과 같이 선지급 방식으로 변경한 후 예방점검 실적, 기술지원 내역 등 계약상대자의 계약이행 사항에 대한 검사 없이 대가를 선지급하였다.

[표 1] 1차 선지급 대상 계약현황

(단위: 천원)

| 구분 | 계약번호       | 계약명                                         | 계약방식            | 계약상대자              | 계약기간                              | 계약금액<br>(공급가) | 선지급<br>방식 |
|----|------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | 20×××××××× | DATA △△△△△△△△ 백업SW<br>△△△△△(고압)             | 소액계약<br>(시공통보서) | △△△△△△△△(주)        | '2×. ×. ×.<br>~ ××. ××.<br>(××개월) | 5,000         | 일괄        |
| 2  | 20×××××××× | 파워△△△△ △△△△△△△△ SW<br>유지보수                  |                 | △△△△△△△△(주)        |                                   | 1,000         | 반기        |
| 3  | 20×××××××× | △△△△△△ 수집서버 △△△△△△△△<br>유지보수                |                 | ○△△△△△(주)          |                                   | 3,000         | 반기        |
| 4  | 20×××××××× | △△△△△△원격 △△△△△△△△ SW 유지보수                   |                 | (주)△△△△△△          |                                   | 9,000         | 반기        |
| 5  | 20×××××××× | △△△△△△ 서버 이중화 △△△△△ △△△<br>유지보수             |                 | (주)△△△△△△△△        |                                   | 3,000         | 반기        |
| 6  | 20×××××××× | 2×년 ×분기 △△△△△△ 오라클 △△△<br>유지보수              |                 | (주)○○○○○○○○○○<br>◎ | '2×. ×. ×.<br>~ ×. ××.<br>(×개월)   | 1,000         | 일괄        |
| 7  | 20×××××××× | 2×년 ×분기 △△△△△△ △<br>△△△△△△△△△△△△ △△△△△ 유지보수 |                 | △△△△               |                                   | 7,000         | 일괄        |
| 8  | 20×××××××× | 2×년 ×분기 △△△△△ 유지보수                          |                 | (주)△△△△            |                                   | 4,000         | 일괄        |

그리고 이후 추가로 계약한 ○건의 소액계약에 대해서도 [표 2]와 같이 선지급 방식으로 계약을 체결한 후 계약이행 사항에 대한 검사 없이 대가를 선지급하여 「발주계약규정」을 위반하였으며, 이 중 ○건의 소액계약 상에는 계약상대자가 이행할 예방점검 주기 등의 세부 계약내역을 누락하고 시공통보서를 발행하여 계약체결 및 관리가 미흡하였다.

[표 2] 2차 선지급 대상 계약현황

(단위: 천원)

| 구분 | 계약번호      | 계약명                         | 계약방식            | 계약상대자           | 계약기간                                | 계약금액<br>(공급가) | 선지급<br>방식 |
|----|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | 20xxLxxxx | '2x년 PPM용 ㉔㉔㉔ ㉔㉔<br>유지보수    | 소액계약<br>(시공통보서) | (주)㉔㉔㉔㉔㉔㉔<br>㉔㉔ | '2x. x. x<br>~ xx. xx<br>(x개월)      | 3,000         | 분기/<br>반기 |
| 2  | 20xxLxxxx | 2x년 ㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔㉔㉔ SW<br>유지보수   |                 | ㉔㉔㉔㉔㉔(주)        | '2x. x. xx<br>~ xx. xx<br>(x개월 xx일) | 200           | 반기        |
| 3  | 20xxLxxxx | 2x년 ㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔㉔㉔<br>유지보수      |                 | (주)㉔㉔㉔㉔         |                                     | 2,000         | 반기        |
| 4  | 20xxLxxxx | 2x년 ㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔_㉔㉔㉔<br>유지보수     |                 | (주)㉔㉔㉔㉔         |                                     | 2,000         | 반기        |
| 5  | 20xxLxxxx | 2x년 ㉔㉔㉔ ㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔㉔<br>㉔㉔ 유지보수 |                 | (주)㉔㉔㉔㉔         |                                     | 2,000         | 반기        |

**관계부서 의견**      ㉔㉔㉔㉔㉔부는 유지보수 용역에 대한 소액계약 체결 및 대가지급 방법에 있어서 선지급 방법 및 계약체결 내역이 부적절하였다는 것을 인지하였으며, 감사 의견을 반영하여 즉시 대가지급 방법을 「발주계약규정」에 맞게 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ㉔㉔㉔㉔㉔㉔처장은 선지급된 계약체결 건에 대해 「발주계약 규정」에 맞게 검사를 실시한 후 대가를 지급하고, 소액계약 체결 시에 계약내역이 명확하게 표기되도록 계약문서를 관리하기 바라며, 관련 규정 위반행위가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 「발주계약규정」에 대한 교육을 시행하기 바랍니다.(통보)